

IPE I · AMPLIACIÓN

# Ampliación · 3.<sup>a</sup> evaluación (unidades 7-9)

*Retos para profundizar en protección social, gestión de la prevención y salud psicosocial, con cálculos completos y casos razonados.*

3.<sup>a</sup> evaluación · Unidades 7, 8, 9

## REPASO TEÓRICO

### U7. Protección social, cotización y extinción del contrato a fondo

El sistema de la Seguridad Social (RDLeg 8/2015) se sostiene sobre el principio de **reparto**, no de capitalización: no hay una hucha individual, sino un fondo común sometido a la presión demográfica del envejecimiento. La **cotización** se calcula aplicando unos *tipos* sobre la **base de cotización** (el salario bruto, con topes); el reparto típico hace que el **coste de empresa** supere el salario bruto en torno a un 30-31 %, dato clave al negociar y al valorar la trampa del falso autónomo.

Las prestaciones se calculan sobre la **base reguladora** (media de bases de cotización), no sobre el salario neto. En el desempleo importan dos cosas: la *cuantía* (70 % y luego 60 % de la base reguladora) y la *duración* (120 días de paro por cada 360 cotizados, máximo 720).

En la extinción, lo fino está en los **topes**: el despido objetivo (20 días/año) topa en 12 mensualidades y el improcedente (33 días/año) en 24; conviene comprobar siempre si el cálculo por años supera el tope. Si parte de la antigüedad es anterior al 12 de febrero de 2012, ese tramo se calcula a 45 días por año, con un tope general de 720 días de salario. Además, el **finiquito** (lo ya devengado, siempre exigible) no debe confundirse con la **indemnización** (compensación por perder el empleo, solo en ciertos casos), y la reforma de 2012 hizo desaparecer el viejo despido exprés.

### U8. Gestionar la prevención: jerarquía, evaluación y organización

El nivel de ampliación de la PRL está en entender que los nueve principios del art. 15 de la Ley 31/1995 no son una lista decorativa: siguen una lógica de prioridad, la **jerarquía de medidas**, y la ley exige de forma expresa anteponer la protección colectiva a la individual. En orden: evitar el riesgo, evaluarlo, combatirlo en origen, adaptar el trabajo a la persona, anteponer la **protección colectiva** a la individual, y dejar el **EPI** como último recurso. Conviene separar las *técnicas de prevención* (actúan sobre el riesgo, reducen la probabilidad) de las *técnicas de protección* (actúan sobre las consecuencias, reducen el daño).

La herramienta básica es la **evaluación de riesgos** (art. 16): identificar peligros y estimar su magnitud combinando *probabilidad* y *severidad*; de ahí sale la planificación preventiva. La empresa organiza la prevención en una de cuatro modalidades (asunción personal, trabajador designado, servicio propio o servicio ajeno) y debe garantizar la **información, consulta y participación** (delegados de prevención y, en empresas de 50+, Comité de Seguridad y Salud).

Dos ideas potentes: la **pirámide de Bird** (por cada accidente grave hay decenas de leves y cientos de incidentes sin daño, que son avisos gratuitos) y el derecho del art. 21 a **interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente** sin represalias. Ante la emergencia, el protocolo **PAS**.

### U9. Riesgos psicosociales y organizaciones saludables

Los **riesgos psicosociales** nacen del diseño de la organización del trabajo, no de la fragilidad personal, y la empresa está obligada a evaluarlos (modelo INSST, método **CoPsoQ-istas21**): exigencias, control, apoyo social y liderazgo, compensaciones y doble presencia.

El marco de referencia para el estrés es el **modelo demanda-control-apoyo de Karasek**: el cuadrante de *alta tensión* (alta demanda + bajo control + bajo apoyo) es el de mayor riesgo, y muchas veces se previene dando más autonomía y apoyo, no reduciendo la carga. Tres figuras tienen entidad propia: el **tecnoestrés** (tecnoansiedad, tecnofatiga, tecnoadicción; estudios de Salanova y el equipo WANT), el **burnout** (Maslach: agotamiento, cinismo y baja realización; reconocido por la OMS en la CIE-11 de 2019 como fenómeno ocupacional) y el **mobbing** (Leymann: violencia psicológica deliberada, repetida y prolongada, con protocolo y vía de denuncia, que no debe confundirse con el burnout ni con un conflicto puntual).

La respuesta tiene dos niveles: el **organizativo** (prioritario y responsabilidad de la empresa: rediseñar demandas, control, apoyo y garantizar la desconexión digital de la LO 3/2018) y el **personal** (afrontamiento de Lazarus y Folkman —centrado en el problema o en la emoción—, resiliencia entrenable y autocuidado). La meta no es solo evitar el daño, sino construir **organizaciones saludables** que generen engagement.

## LO ESENCIAL

- El tope de la indemnización por despido objetivo es de 12 mensualidades, y el del despido improcedente, de 24 mensualidades; conviene comprobar siempre si el cálculo por años supera el tope.
- La prestación por desempleo (paro) exige un periodo mínimo cotizado, y su cuantía se calcula sobre la base reguladora de los últimos meses, no sobre el salario neto.
- El modelo demanda-control-apoyo de Karasek explica el estrés: el riesgo es mayor cuando hay muchas exigencias, poco control sobre el propio trabajo y escaso apoyo social.
- La prevención es un derecho del trabajador y un deber de la empresa; existe un servicio de prevención y un plan de emergencia, y ante un accidente se sigue el protocolo PAS (Proteger, Avisar, Socorrer).

## VOCABULARIO

base reguladora

prestación por desempleo

indemnización

tope de mensualidades

modelo demanda-control

tecnoestrés

afrontamiento

resiliencia

PAS

plan de emergencia

servicio de prevención

desconexión digital

conciliación

## EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Indemnización con tope que sí se aplica.** Una trabajadora con salario mensual de 1.350 € con las pagas extra prorrateadas (salario diario 45 €) entró en la empresa en febrero de 2001 y es despedida de forma improcedente en febrero de 2026: 25 años de antigüedad, 11 antes de la reforma del 12 de febrero de 2012 y 14 después. El tramo anterior se calcula a 45 días por año y el posterior a 33; el total no puede superar 720 días de salario, salvo que el tramo anterior a 2012 ya los supere por sí solo. Calcula la indemnización y comprueba el tope.

**1. Tramo anterior a 2012:**  $45 \text{ días} \times 11 \text{ años} = 495 \text{ días}$ .

**2. Tramo posterior:**  $33 \text{ días} \times 14 \text{ años} = 462 \text{ días}$ .

**3. Cálculo por años:**  $495 + 462 = 957 \text{ días}$ .  $957 \times 45 \text{ €} = \mathbf{43.065 \text{ €}}$ .

**4. Tope:** el tramo anterior a 2012 (495 días) no llega a 720, así que el tope es de 720 días:  $720 \times 45 \text{ €} = \mathbf{32.400 \text{ €}}$ .

**5. Indemnización final:** como  $43.065 \text{ €} > 32.400 \text{ €}$ , **se aplica el tope: 32.400 €**.

Si el tramo anterior a 2012 superara por sí solo los 720 días, el tope sería esa cifra, con un máximo de 42 mensualidades. A diferencia de los casos cortos, en carreras muy largas el tope recorta de verdad la indemnización: por eso siempre hay que calcular ambas cifras y quedarse con la menor.

2. **Duración y cuantía del paro.** Un trabajador ha cotizado 2.160 días y su base reguladora es de 1.500 € al mes. Sabiendo que se obtienen 120 días de prestación por cada 360 cotizados (máximo 720 días), calcula la duración del paro y la cuantía mensual en cada tramo.

**1. Duración:**  $2.160 \div 360 = 6 \text{ tramos}$ .  $6 \times 120 = 720 \text{ días}$ , que coincide con el **máximo de 720 días (24 meses)**.

**2. Cuantía primeros 180 días (70 %):**  $0,70 \times 1.500 = \mathbf{1.050 \text{ €/mes}}$ .

**3. Cuantía desde el día 181 (60 %):**  $0,60 \times 1.500 = 900 \text{ €/mes.}$

Aunque cotizara más días, la duración no pasaría de 720; el sistema premia la carrera de cotización, pero con un techo.

3. **El coste de empresa.** El salario bruto de un empleado es de 1.800 € al mes. La empresa aporta a su cargo, además, aproximadamente un 30,65 % en cotizaciones (sin contar el coste variable de accidentes). El trabajador, por su parte, ve descontado en torno al 6,50 %. Calcula el coste total para la empresa y el descuento del trabajador, y comenta la diferencia.

**1. Aportación de la empresa:**  $1.800 \times 0,3065 = 551,70 \text{ €}.$

**2. Coste total de empresa:**  $1.800 + 551,70 = 2.351,70 \text{ €}.$

**3. Descuento del trabajador:**  $1.800 \times 0,065 = 117,00 \text{ €}.$

**Conclusión:** la empresa paga por ti casi cinco veces más en cotizaciones que lo que tú ves descontado (551,70 frente a 117,00: unas 4,7 veces). Esa parte invisible es tu protección social y explica por qué el truco de pasar a falso autónomo abarata tanto a la empresa: se ahorra justo ese coste a costa de tu protección.

4. **Burnout, mobbing o estrés.** Identifica qué le ocurre a cada persona y qué respuesta necesita: a) Ana, enfermera, lleva meses exhausta, indiferente con los pacientes y con sensación de no servir para nada, sin que nadie la ataque; b) a Luis su jefe le asigna desde hace medio año tareas absurdas, lo ridiculiza en público y nadie le dirige la palabra; c) Marta vive una semana muy intensa antes de una entrega, pero descansa y se recupera el fin de semana.

**a) Ana → burnout.** Reúne las tres dimensiones de Maslach (agotamiento, cinismo y baja realización) por estrés crónico del propio trabajo, sin acosador. Respuesta: rediseñar el puesto (demandas, control, apoyo) y descanso/ayuda profesional.

**b) Luis → mobbing (acoso laboral).** Hay alguien que ejerce violencia psicológica deliberada, repetida y prolongada. Respuesta: activar el **protocolo de acoso** y, si hace falta, denunciar; decirle que se relaje lo dejaría solo ante su acosador.

**c) Marta → estrés adaptativo (eustrés).** Activación puntual que mejora el rendimiento y cesa con la recuperación. No requiere intervención: es sano y necesario.

## RETOS

- Calcula la **indemnización por despido improcedente** y comprueba el tope. Un trabajador con salario mensual de 1.800 € (salario diario 60 €) y 14 años de antigüedad es despedido de forma improcedente (33 días por año, máximo 24 mensualidades).
- Aplica el **modelo demanda-control-apoyo** de Karasek a dos puestos: A) mucha presión de plazos, poco margen para decidir cómo trabajar y un equipo que no ayuda; B) carga alta pero con autonomía para organizarse y buen apoyo del equipo. ¿Cuál genera más riesgo de estrés y por qué?
- Un compañero sufre una caída en el taller y queda en el suelo, consciente pero con una herida. Aplica el protocolo **PAS** y explica qué harías en cada paso.
- Explica el **derecho a la desconexión digital**: en qué consiste, a quién protege y por qué es una medida de prevención de riesgos psicosociales.

5. **Comprueba el tope en un despido objetivo.** Un trabajador con salario mensual de 1.500 € (salario diario 50 €) y 20 años de antigüedad sufre un despido objetivo (20 días por año, máximo 12 mensualidades). Calcula la indemnización y comprueba si se aplica el tope.
6. **Compara el coste de dos despidos.** Una trabajadora con salario diario de 60 € y 8 años de antigüedad puede ser despedida de forma objetiva (20 días/año) o improcedente (33 días/año). Calcula ambas indemnizaciones y la diferencia.
7. Explica qué es la **base reguladora** y por qué no coincide con tu salario neto.
8. Explica en qué consiste el principio de **reparto** de la Seguridad Social y qué riesgo le plantea el envejecimiento de la población.
9. Distingue un **ERTE** de un **ERE**.
10. ¿Qué era el **despido exprés** y por qué desapareció con la reforma laboral de 2012?
11. ¿Por qué conviene firmar un finiquito con la coletilla **no conforme**?
12. Explica qué es el **accidente in itinere** y cómo afecta a lo que cobras en la baja.
13. Diferencia las **técnicas de prevención** de las **técnicas de protección** y pon un ejemplo de cada una.
14. Nombra las **cuatro modalidades** con las que una empresa puede organizar su prevención (RD 39/1997).
15. **Aplica la pirámide de Bird.** Según esta pirámide, por cada accidente grave hay aproximadamente 10 accidentes leves, 30 accidentes con daños materiales y 600 incidentes sin lesión. Si una empresa registra 2 accidentes graves al año, estima cuántos casos de cada tipo cabría esperar y explica la lección preventiva.
16. Explica el derecho del trabajador a **interrumpir su actividad** ante un riesgo grave e inminente.
17. Distingue el **delegado de prevención** del **Comité de Seguridad y Salud**.
18. Nombra y explica las **tres dimensiones del síndrome de burnout** según Maslach.
19. ¿Cuáles son las **tres caras del tecnoestrés**?
20. Diferencia el **afrontamiento centrado en el problema** del **centrado en la emoción** e indica cuándo conviene cada uno.

---

## SOLUCIONARIO

1. Cálculo por años:  $33 \text{ días} \times 14 \text{ años} = 462 \text{ días}$ .  $462 \times 60 \text{ €} = \mathbf{27.720 \text{ €}}$ .  
Tope:  $24 \text{ mensualidades} \times 1.800 \text{ €} = 43.200 \text{ €}$ .  
Como  $27.720 \text{ €} < 43.200 \text{ €}$ , no se supera el tope: la indemnización es de **27.720 €**.  
(El tope solo recorta cuando el cálculo por años lo supera; aquí no es el caso.)

2. Genera más riesgo el puesto **A**. Según Karasek, el estrés más dañino aparece cuando se combinan **altas demandas** con **bajo control** sobre el propio trabajo; si además falta **apoyo social**, el riesgo se agrava (puesto de alta tensión).

El puesto B tiene demandas altas, pero el trabajador puede decidir cómo y cuándo hacer las tareas (control) y cuenta con apoyo, lo que amortigua el estrés. Es un puesto exigente pero activo, no de alta tensión.

3. PAS = Proteger, Avisar, Socorrer.

- **Proteger**: asegurar la zona para que no haya más accidentes (parar la máquina, retirar peligros) sin moverlo innecesariamente.
- **Avisar**: dar la alarma y llamar a emergencias (112) o al responsable, indicando lugar, qué ha pasado y estado del herido.
- **Socorrer**: atender al herido según mi formación (controlar la hemorragia, mantenerlo consciente y tranquilo) sin hacer maniobras que no domino. El orden es importante: primero la seguridad, luego el aviso y después la ayuda.

4. El derecho a la desconexión digital permite al trabajador no responder a llamadas, correos o mensajes de trabajo fuera de su jornada laboral, sin que ello tenga consecuencias negativas. En España está reconocido en la normativa de protección de datos y de derechos digitales y suele concretarse en la empresa.

Es una medida de prevención de riesgos psicosociales porque combate el **tecnoestrés** y la imposibilidad de descansar: la conexión permanente alarga la carga mental, impide la recuperación y favorece el burnout. Garantizar el descanso real protege la salud del trabajador.

5. Cálculo por años: 20 días  $\times$  20 años = 400 días.  $400 \times 50 \text{ €} = \mathbf{20.000 \text{ €}}$ .

Tope: 12 mensualidades  $\times$  1.500 = 18.000 €.

Como  $20.000 \text{ €} > 18.000 \text{ €}$ , **se aplica el tope**: la indemnización es de **18.000 €**. En carreras largas el tope de 12 mensualidades del despido objetivo recorta de verdad.

6. Objetivo:  $20 \times 8 = 160$  días.  $160 \times 60 = \mathbf{9.600 \text{ €}}$ .

Improcedente:  $33 \times 8 = 264$  días.  $264 \times 60 = \mathbf{15.840 \text{ €}}$ .

Diferencia:  $15.840 - 9.600 = \mathbf{6.240 \text{ €}}$ . Por eso la empresa tiene un fuerte incentivo en justificar bien la causa: un mismo despido puede costar miles de euros más si el juez lo declara improcedente.

7. La **base reguladora** es el promedio de las bases de cotización de un periodo que sirve para calcular la cuantía de una prestación (paro, pensión). Se construye sobre lo **cotizado** (la base de cotización, próxima al salario bruto), no sobre el salario **neto** que cobras a fin de mes. Por eso una prestación calculada sobre la base reguladora puede sorprender a quien esperaba un porcentaje de su neto.

8. En el sistema de **reparto**, las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan directamente las prestaciones de quienes hoy no pueden trabajar (parados, enfermos, jubilados): no es una hucha individual, sino solidaridad intergeneracional.

El **envejecimiento** reduce el número de cotizantes por cada pensionista, lo que tensiona el equilibrio del sistema. De ahí medidas como retrasar la edad de jubilación, el MEI o ampliar la base de cotizantes.

9. El **ERTE** (expediente de regulación temporal de empleo) es una **suspensión** o reducción temporal de los contratos por causas económicas o de fuerza mayor: el vínculo se conserva, los trabajadores cobran paro mientras dura y vuelven a su puesto (fue clave en la pandemia de 2020).

El **ERE** (despido colectivo) es una **extinción** definitiva que afecta a un número grande de la plantilla, con periodo de consultas, e indemniza como mínimo igual que el despido objetivo (20 días/año, tope 12 mensualidades).

- 
10. El **despido exprés** era la práctica por la que la empresa reconocía la improcedencia en el mismo momento del despido y consignaba la indemnización para ahorrarse los **salarios de tramitación** (lo que el trabajador habría cobrado entre el despido y la sentencia).  
La reforma de 2012 lo suprimió: hoy los salarios de tramitación solo se mantienen para el despido **nulo** y para los casos en que la empresa opta por readmitir.
11. El **finiquito** es la liquidación de lo ya ganado y te corresponde siempre. Firmarlo como **no conforme** te permite **cobrar lo pendiente sin renunciar a reclamar** después si detectas que faltan cantidades o que el despido no se ajusta a derecho. Firmar sin más puede interpretarse como aceptación y conformidad con todo lo que figura en el documento.
12. El **accidente in itinere** es el que ocurre al **ir o volver del trabajo** por el trayecto habitual. Cuenta como **accidente de trabajo** (contingencia profesional), por lo que la incapacidad temporal se cobra al **75 % desde el día siguiente**, sin los días de carencia ni los porcentajes menores de la enfermedad común.
13. Las **técnicas de prevención** actúan **sobre el riesgo** para reducir su probabilidad de aparición (aislar una máquina, mejorar la ventilación, formar al trabajador).  
Las **técnicas de protección** actúan **sobre las consecuencias** cuando el riesgo no se ha podido evitar (una barandilla como protección colectiva o un casco como EPI). La protección colectiva siempre es prioritaria frente a la individual.
14. 1) **Asunción personal** por el empresario (solo en empresas pequeñas sin actividades peligrosas y con formación).  
2) **Trabajador o trabajadores designados** con formación preventiva.  
3) **Servicio de prevención propio** (obligatorio en empresas grandes o de actividad peligrosa).  
4) **Servicio de prevención ajeno** (empresa externa acreditada), la fórmula más común en las pymes.
15. Multiplicamos la proporción por 2:  
Accidentes leves:  $2 \times 10 = 20$ .  
Accidentes con daños materiales:  $2 \times 30 = 60$ .  
Incidentes sin lesión:  $2 \times 600 = 1.200$ .  
Lección: los más de mil incidentes sin daño son **avisos gratuitos**. Una empresa con cultura preventiva los investiga para evitar que el siguiente sea el accidente grave, en lugar de esperar a la tragedia.
16. El artículo 21 de la Ley 31/1995 reconoce que, ante un **riesgo grave e inminente**, el trabajador puede **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo** sin sufrir represalias por ello. Es una herramienta concreta de protección: ninguna prisa, jefe o miedo al despido puede obligar a nadie a realizar una tarea peligrosa sin formación o sin EPI.
17. El **delegado de prevención** es el representante de los trabajadores con funciones específicas en prevención de riesgos, elegido entre los representantes del personal.  
El **Comité de Seguridad y Salud** es un **órgano paritario** (empresa y trabajadores en igual número), **obligatorio en empresas de 50 o más** personas, donde se consultan y debaten de forma regular las actuaciones preventivas.
18. 1) **Agotamiento emocional**: sensación de estar exhausto, sin energía, vacío.  
2) **Despersonalización o cinismo**: actitud distante, fría o negativa hacia el trabajo y hacia las personas con las que se trata.  
3) **Baja realización personal**: sensación de ineficacia y de no servir, pérdida de la sensación de logro. Es la respuesta a un estrés laboral crónico, frecuente en profesiones de alta carga emocional.
19. **Tecnoansiedad**: tensión y miedo al usar la tecnología o ante su mal funcionamiento.  
**Tecnofatiga**: cansancio mental por la sobrecarga de información y la conexión permanente.

---

**Tecnoadicción:** necesidad incontrolable de estar conectado y usar los dispositivos. Una manifestación cotidiana es la infoxicación y la fatiga por videollamada.

20. El **afrontamiento centrado en el problema** busca **cambiar la situación** (organizar mejor el tiempo, pedir ayuda, formarte); conviene cuando **sí puedes influir** en ella.

El **afrontamiento centrado en la emoción** busca **regular el malestar** (relajación, reinterpretar la situación, apoyo emocional, ejercicio); conviene cuando **no puedes cambiarla** a corto plazo. El error es usar el tipo equivocado en cada caso.